

1514322-34.2019.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 47º D.P. CAPAO REDONDO,

2933001 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 3910/19/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2128905

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE LOPES VIEIRA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1514322-34.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514322-34.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 47º D.P. CAPAO REDONDO,

2933001 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 3910/19/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2128905

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE LOPES VIEIRA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 596/2020

FELIPE LOPES VIEIRA, está sendo processado incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos da denúncia de fls. 90-92, segundo a qual "[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 24 de abril de 2019, por volta das 19 horas e 30 minutos, na residência localizada na Rua Leonor Teles, nº 291, Jardim Ângela, nesta cidade e Comarca da Capital, FELIPE LOPES VIEIRA (qualificado nos autos a fl. 22) guardava e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentar, para fins de tráfico de drogas , 10 (dez)

tabletes envoltos por fita adesiva, contendo Tetrahydrocannabinol, popularmente conhecido como "maconha", pesando 6.457g (seis quilos e quatrocentos e cinquenta e sete gramas) e 01 (uma) sacola, contendo diversas porções de cocaína, na forma de "crack", pesando 26,8g (vinte e seis gramas e oito centigramas), e mais 252,6 gramas de Tetrahydrocannabinol conforme auto de exibição e apreensão 08/09 e laudos periciais 54/59 e 57/59. Segundo apurado, na data dos fatos, Policiais Militares realizavam patrulhamento pela Rua Leonor Teles, quando na altura do nº 291, o denunciado FELIPE correu para dentro de uma residência, ao avistar a viatura. Diante da atitude suspeita apresentada, os milicianos desembarcaram da viatura e foram no encalço do denunciado, que pulou o muro dos fundos do imóvel e empreendeu fuga. Os policiais constataram que no terreno havia quatro casas, sendo que uma delas estava com a porta aberta e apresentava forte odor de entorpecentes. Em vistoria no local, foram localizados 10 tabletes de maconha; 01 saco plástico contendo cerca de 50 pedras de crack; balanças de precisão; cadernos de anotações máquina para pagamento em cartão; comprovantes de pagamento; além de documentos pessoais em nome do denunciado FELIPE LOPES VIEIRA (RG, CPF e passaporte). Em consulta aos documentos apreendidos, os Policiais Militares reconheceram o denunciado como sendo o indivíduo que fugiu da abordagem (fl. 06). O denunciado também foi reconhecido por Valdir Souza Tito, responsável por administrar o imóvel, como sendo a pessoa para quem havia alugado a residência (fl. 72). A expressiva quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, a forma como estavam embaladas e as circunstâncias do fato, não deixam dúvidas de que se as drogas se destinavam ao tráfico. [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão de fls. 08-09, laudos periciais de fls. 45-53, fls. 54-56, fls. 57-59, fls. 60-68 e fls. 223-225. Recebida a denúncia em 10/06/2020 (fls. 104). Citado o réu em 08/11/2021 (fls. 220).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

Segundo imputação lançada na denúncia, no interior do imóvel fora encontradas quantidades consideráveis de entorpecentes, assim descritas:- "10 (dez) tabletes envoltos por fita adesiva, contendo Tetrahydrocannabinol, popularmente conhecido como maconha, pesando 6.457g (seis quilos e quatrocentos e cinquenta e sete gramas) e 01 (uma) sacola, contendo diversas porções de cocaína, na forma de 'crack', pesando 26,8g (vinte e seis gramas e oito centigramas), e mais 252,6 gramas de 'tetrahydrocannabinol', resultando na apreensão em circunstâncias narradas em juízo pelos policiais militares Lucas Rodrigues de Abreu Becari e Luiz Henrique Siqueira, segundo os quais, em patrulhamento, tiveram suas atenções voltadas para o local descrito na denúncia após a fuga do acusado que pulou o muro para fora da casa, em fuga, evadindo-se. Ao entrarem, constataram que ali existia um quintal com algumas casas, porém, apenas uma delas aberta e dela emanando forte odor de droga, no interior da qual estavam as drogas acima mencionadas e duas balanças de precisão e um caderno contendo anotações próprias da contabilidade delitiva, bem como, uma cédula de identidade e um passaporte e titularidade do acusado. O imóvel estava vazio, atentando-se para a lembrança por parte do policial militar Lucas sobre o encontro dos documentos na citada casa, bem como, das drogas, não se recordando de demais circunstâncias.

Em juízo fora ouvida a testemunha Valdir de Souza, segundo a qual, o imóvel é de propriedade da filha e, alugado pelo depoente ao réu que lá foi morar com a família e crianças, não havendo pessoas no imóvel por ocasião das diligências policiais. A testemunha arrolada pela defesa nada de relevante acresceu acerca do fato, senão, referir-se à ocupação do acusado como taxista e perfil de integridade social.

Ao ser interrogado, o réu negou envolvimento com as drogas e afirmou nunca tivesse ido ao imóvel. Justificou o encontro de seus documentos naquele local porque os perdeu, fato que comunicou a Autoridade Policial por meio de elaboração de Boletim de Ocorrência. Na data do fato morava em Suzano e trabalhara como taxista, como o

fazia, de domingo a domingo. Disse não haver qualquer desentendimento entre si e o homem que afirmou tê-lo alugado o imóvel, não sabendo o porquê diria algo assim. Teria seu passaporte em razão de viagem que fez ao país Argentina. Enfim, esse é o contexto probatório que traz à evidência a responsabilização do acusado sobre as drogas apreendidas, mostrando-se a testemunha civil Valdir de Souza seguro e autêntico ao se reportar à locação que fez ao réu sobre o imóvel, no qual residia com a mulher e crianças, reforçando a narrativa policial de que o imóvel apresentava sinais de habitação.

Os depoimentos se mostram seguros e firmes, pautados em materialidade delitiva amplamente exposta pela acusação ao longo da persecução criminal, não sendo o conteúdo de suas narrativas desmentidos, senão, posterior identificação do acusado como locatário do imóvel, partindo-se do encontro de seus documentos pessoais naquele local.

O réu não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse seu vínculo a endereço diverso, bem como, embora asseverasse a formal comunicação da perda de seus documentos, por meio de boletim de ocorrência, não trouxe qualquer comprovação nesse sentido. Ainda, não buscou se desvincular sobre a posse das drogas com base em laudo grafotécnico sobre as anotações apreendidas, restando clara a ausência de provas que contrariem a prova acusatória amalhada aos autos.

Os documentos colacionados pela nobre Defesa nas folhas 118/127 reforçam o entendimento acima, no sentido de completa ausência de verossimilhança, na forma como se dispõe o ônus da prova – artigo 156 do Código de Processo Penal. Cabe ressaltar não haver indícios de que a ação policial se pautasse por interesses espúrios ou arbitrários, em prejuízo de pessoa desconhecida.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno FELIPE LOPES VIEIRA incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena –

Atenta às diretrizes do artigo 42 da Lei de drogas fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias multa no piso legal.

Reconheço o crime na forma privilegiada (artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06), reduzindo-se a pena retro de fração de 2/3, resultando, ao final, em 01 ano e 08 meses de reclusão e 168 dias multa fixada no piso legal, a ser cumprida em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes em:- 1)prestação de serviços à comunidade e, 2) recolhimento de pecúnia em favor de entidade assistencial, a serem especificadas as prestações em sede de execução penal.

Oficie-se para incineração da droga.

P.R.I.C.

São Paulo, 19 setembro de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA